

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ
БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ,
ОТ НАХОДИЩЕ “НЕГОВАН”, ОБЛАСТ СОФИЯ,
СКЛЮЧЕН НА 7 ЮНИ 2002 Г.

Днес 13.06.2008 г., в гр. София,

между

1. **МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството **АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ**, с адрес: гр. София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**

и

2. **“ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД**, гр. София, вписано в Регистъра за държавните и общински предприятия при Софийски градски съд под № 459, том 5, стр. 15 по фирмено дело № 13935/1991 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 11, ет. 4, представлявано от Изпълнителния директор Тома Гийо, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**,

на основание чл. 54 от Договора, чл. 71, ал. 2 от Закона за концесиите и в изпълнение на т. 2 от Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. за изменение и допълнение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 106 от 2007 г.),

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Негован”, област София

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора от 7 юни 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Негован”, област София, както следва:

I. Чл. 23 се изменя така:

“Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложения към този ДОГОВОР – Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 3 от този ДОГОВОР).”

II. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3, 4 и 5 на ал. 1 се изменят, както следва:

“3. размерът на концесионното възнаграждение се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква “в” и ал. 4 от методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 0.40 лв./т, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 година.”

Прочетено и съгласу
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Негован”, област София

“4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 62 400 (шестдесет и две хиляди и четиристотин) тона пясъци и чакъли и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква “в” от методиката.”

“5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 24 960 (двадесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет) лева.”

2. Ал. 2 и ал. 3 се отменят.

3. В ал. 5 думите “отчета по ал. 2” се заменят с думите “отчета по чл. 23”.

4. Създават се нови ал. 6 и ал. 7 със следното съдържание:

“(6) Двадесет на сто от изплатеното от КОНЦЕСИОНЕРА концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г.”

“(7) Размерът на концесионното възнаграждение по ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по ал. 1, т. 5 се променя с допълнително споразумение към този ДОГОВОР при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.”

III. Чл. 40, ал. 3 и чл. 41 се отменят.

IV. В чл. 50, ал. 2 посоченият адрес за кореспонденция с КОНЦЕСИОНЕРА се променя така:

гр. София, ж.к. “Младост” 4

Бизнес парк София, сграда 11, ет. 4

Прочетено и съгласу
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Негован”, област София

V. Приложение № 3 към чл. 23 от Договора “Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 5 листа” се изменя съгласно приложението към настоящото допълнително споразумение.

VI. Приложение № 4 “Правила за отчитане на основните производствени разходи – 2 листа” се отменя.

VII. Навсякъде в договора “КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД, гр. София се заменя с “ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД, гр. София.

VIII. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1 юли 2007 г., като концесионното възнаграждение за второто шестмесечие на 2007 г. се заплаща в 10-дневен срок от сключването му.

Приложение: Приложение № 3 “Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение” – 3 листа.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА и е неразделна част от Договора от 7 юни 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Негован”, област София.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:**

.....
АСЕН ГАГАУЗОВ

Прочетено и съгласува
за КОНЦЕДЕНТА:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
“ХОЛСИМ КАРИЕРНИ
МАТЕРИАЛИ” АД:**

.....
ТОМА ГИЙО
СОФИЯ

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от
находище “Негован”, област София

Приложение № 3

Образец-отчет за дължимото концесионно

възнаграждение – 3 листа

Прочетено и съгласува
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	“Негован”
Подземно богатство:	пясъци и чакъли
Концесионен договор от:	07 юни 2002 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие.

Прочетено и съгласува:
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО			
1.	Добито подземно богатство	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	1,6
3.	Добито подземно богатство (р. 1 x р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 x р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква “в” от Методиката	лв./т	0,40
8.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 x по-голямата стойност от р. 6 и р. 7)	лева	
II. МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
9.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	62 400
10.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 9 x р. 7)	лева	24 960
11.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 8 и р. 10), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 11 x 80%)	лева	
	– в приход на бюджета на Столична община (р. 11 x 20%)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Прочетено и съгласува
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Забележка:

1. КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
2. “Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.” (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

Прочетено и съгласува:
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА: